

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의·개선요구

제 목 전문평가위원회 등의 제척·기피·회피 운영 미흡

관 계 부 서 급여등재실

내 용

1. 업무개요

건강보험심사평가원은 행위·치료재료에 대한 평가를 효율적으로 수행하기 위하여 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제11조제8항에 따라 전문평가위원회를 운영하고 있다.

이와 관련하여 급여등재실은 「전문평가위원회 운영규정」에 따라 행위 및 치료재료별 전문평가위원회(이하 “위원회”라 한다) 및 소위원회를 운영하고 있다.

[표 1] 전문평가위원회 및 소위원회 종류

부서		담당위원회	소위원회
급여등재실	■부	-	· ■ 소위원회 · ▣ 소위원회
	□부	· ♠전문평가위원회 · ♠전문평가위원회	-
	▣부	-	· □□ 소위원회
	□부	· ♥전문평가위원회	-
	▣부	· ♥전문평가위원회 · ♣전문평가위원회	· ▣ 소위원회
●실	●부	· ▣전문평가위원회	-

2. 관계규정(판단기준)

「전문평가위원회 운영규정」 제11조제3항에 따르면 위원장은 위원 및 위원회에 출석하여 진술하는 자가 결정·조정 신청자¹⁾ 등과의 개인적, 경제적 이해관계 등으로 평가의 공정성, 객관성을 기대할 수 없다고 판단하는 때에는 해당 안건의 심의 시 당해위원 및 진술하는 자의 참석 또는 의견진술을 거부하여야 하고, 이 경우 동 규정 별표 4의 제척·기피·회피 등의 세부사항을 따르도록 되어있다.

또한 동 규정 제11조제5항에 2023. 1. 19.부로 위원회에 참석하는 위원(2023. 1. 19.부 개정)²⁾은 별지 제1호서식의 제척·기피·회피 신청(확인)서(이하 “신청서” 라 한다)를 위원회 회의개최 5일 전까지 위원장 또는 위원회의 간사³⁾에게 제출하도록 되어 있다.

이에 급여등재실은 위원회 개최 시 위원에게 제척·기피·회피 대상 여부를 확인하여 신청서를 제출하도록 사전안내를 하고 있으며, 접수된 신청서는 위원장에게 보고하여 위원장이 해당 위원의 참석 또는 안건 심의 참여여부를 결정할 수 있도록 하고, 신청서는 결과보고에 첨부하거나 내부 시스템(BizNet)에 등록하여 관리하고 있다.

따라서 급여등재실은 위원회 참석자에게 위원회 개최를 통보할 때 모든 참석 위원이 신청서를 기한 내 제출하도록 안내하고, 징구된 신청서는 위원장에게 보고 후 증빙자료로 보관하여야 한다.

1) 결정·조정 신청자: 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제10조(행위·치료재료의 요양급여 결정신청) 제1항에 따른 행위·치료재료에 대한 요양급여대상 여부의 결정신청을 한 요양기관, 의약관련 단체 또는 치료재료의 제조업자·수입업자

2) (개정 전)제척·기피·회피를 신청(확인)하는 위원 또는 평가대상 행위 및 치료재료 관련자

3) 「전문평가위원회 운영규정」 제6조(간사) ① 결정·조정기준 제13조제8항에 따라 전문평가위원회에 간사를 두되, 간사는 심사평가원의 해당 실무를 담당하는 2급 직원(직무대리자 등을 포함한다)으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 제척·기파·회피 대상 추정 위원들의 안전 심의 참여

그런데 급여등재실은 안전으로 상정된 의료행위를 결정·조정 신청한 기관에 소속 중인 위원이 전문평가위원회 위원으로 구성되었음에도 제척·기파·회피 대상 여부를 확인하지 못하였으며, 해당 위원 또한 신청서를 제출하지 않거나 ‘해당 여부 없음’으로 제출하여 아래와 같이 심의에 참여하게 되었다.

A 위원은 대한의사협회 소속 전문가로 제11기 위원으로 위촉되어 ◆병원에서 결정신청한 의료행위가 안전으로 상정된 위원회⁴⁾에 참석하면서 신청서를 제출하지 않았다.

당시 위원 관리용 명단에는 위원의 근무처가 ◇협회로만 기재되어 있어 급여등재실에서는 동 위원의 요양기관 근무 여부를 알 수 없어 제척·기파·회피 대상 여부를 확인하지 못하였으나, 위원회 개최 당시 동 위원은 결정신청 요양기관 소속 의사로 근무 중이었음이 확인되었다.

그리고 B 위원은 ◇협회 소속 전문가로 제11기 위원으로 위촉되어 ●병원에서 결정신청한 의료행위가 안전으로 상정된 위원회⁵⁾에 참석하면서 2022년에는 신청서를 제출하지 않았고 2023년은 ‘해당여부 아니오’로 표기하여 제출하였다.

당시 급여등재실은 위원 관리용 명단에서 B 위원의 근무처가 ‘●병원’으로 기재되어 있어 요양기관이 아닌 재단(◇)에 소속된 것으로 판단하여 제척·기파·회피 대상에 해당하지 않는다고 간주하였으나, 위원회 개최 당시 ‘●병원’의 ○장으로 근무 중(2020. 4.~) 이었음이 확인되었다.

4) 2022년 제2차 ♡전문평가위원회(서면회의, 2022. 2. 17. ~ 18.)

5) 2022년 제5차 ♡전문평가위원회(2022. 4. 18.), 2022년 제6차 ♡전문평가위원회(2022. 5. 23.), 2023년 제3차 ♡전문평가위원회(2023. 3. 20.)

나. 제척·기피·회피 대상 위원의 심의 참여 여부 미확인 및 신청서 보관 미흡

[별표 1] “제척·기피·회피 대상 위원의 심의 참여 여부 미확인 내역”과 같이 C 등 8명의 위원은 ⚡전문평가위원회 참석 시 제척·기피·회피 대상으로 신청서를 제출하였다.

그러나 ① 그 중 D 위원은 2023년 1차 위원회 참석 시 제척·기피·회피 사유 해당여부를 표기하지 않고 신청서를 제출하였고, ② 동 8명의 위원들이 참석한 위원회의 해당 안건 심의 참여 제외여부가 결과보고 및 회의록 등에 기술되어 있지 않아 그 여부를 확인할 수 없으며⁶⁾, ③ 위원 6명의 신청서는 결과보고 및 내부 시스템 모두 등록하지 않고 담당직원이 별도로 보관하고 있었다.

또한 급여등재실은 위원회 및 소위원회를 담당하는 부에 따라 신청서를 결과보고에 첨부하거나 내부 시스템에만 등록하는 등 관리 방법의 차이가 있고, 신청서를 내부 시스템에만 등록하는 경우 회의록에서 위원장의 심의 참여 제외 발언 등으로만 기술하고 있어 위원의 제척·기피·회피 여부 및 사유, 심의 제외 여부를 결과보고에서 확인하기 어려우며 신청서를 내부 시스템에 등록하지 않은 경우 신청서의 분실 등의 위험이 있다.

다. 제척·기피·회피 신청서 징구 지연

규정 별표 4의 세부사항에 따르면 제척·기피·회피 등의 신청(확인)인은 위원회 회의개최 5일 전까지 신청서를 제출하도록 하고 있으나, 별지 제1호서식에는 제척·기피 및 회피 등의 사유가 있는 자는 회의개최 5일 전까지 제출하도록 되어 있고, 위원들에게 송부하는 심의·참석 안내용 문서에는 ‘위원회의 제척·기피·회피 사유에 해당하는 경우 송부’토록 되어 있어 제출 대상 및 기한에

6) 타 회의록 기재 예시: “위원장: ○○○위원님은 「이해충돌방지법」 등에 따라 동 안건과 관련하여 발언을 하실 수 없음”

혼동이 생길 우려가 있다.

이에 급여등재실에서 위원회 및 소위원회 개최 시 징구한 신청서를 확인한 결과, [별표 2] “제척·기파·회피 신청(확인)서 징구 내역” 과 같이 26건의 위원회 및 소위원회에서 회의 개최 당일에 신청서를 징구하였다.

다만 위원에게 회의 개최 전 회의자료 송부 시 신청서의 사전 제출에 대해 안내하고 있음에도 위원이 제출을 기한 내에 하지 않거나, 회의 당일 제척·기파·회피 사유가 확인되는 등 관련 규정에 맞게 제출하기 어려운 실정이다.

그 결과 위원회의 제척·기파·회피에 대한 관리 미흡으로 위원회의 공정성·객관성이 훼손될 우려가 있다.

관계부서 의견

① 제척·기파·회피 대상 추정 위원의 안건 심의 참여 관련

급여등재실은 전문평가위원 선정 시스템 내 위원의 근무처 명칭이 추천 기관에서 기재한 대로 등록되어 제척·기파·회피 확인 시 결정(조정)신청 기관과 연관성이 없는 것으로 인지되어 일부 위원의 제척·기파·회피 여부 확인이 미흡하였으며, 향후 위원의 근무처의 공식적인 명칭을 확인·등록하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

② 제척·기파·회피 대상 위원의 심의 참여 여부 미확인 및 신청서 보관 미흡 관련

급여등재실은 제척·기파·회피 대상으로 안건의 심의 참여가 제외되는 위원은 회의 전부터 이를 안내하고, 회의 중 위원장이 안건별로 대상 위원의 참여를 제외하고 있으나 일부 위원의 제한 여부가 회의록에서 누락되었다고 소명하였으며, 향후 안건별로 위원의 심의 참여 제외 여부를 결과보고 또는 회의록에 명확히 기술하고 징구한 신청서를 결과보고에 첨부하겠다는 의견을 제시하였다.

③ 제척·기피·회피 신청서 징구 지연 관련

급여등재실은 위원회 등의 운영 시 위원이 신청서를 제출하지 않거나 회의 당일 회의자료를 확인한 뒤 제척·기피·회피 여부가 확인되는 등 규정에 맞게 신청서를 징구하기 어려운 여건으로, 규정과 별표4, 별지 제1호서식 간 문구 차이를 수정하고 신청서 제출 기한을 축소하는 등 규정 개정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 개발상임이사는

- ① □부, ■부, ▮부에게 위원회 등 참석 위원의 제척·기피·회피 여부 확인 및 제척·기피·회피 신청(확인)서의 징구·관리를 철저히 수행하도록 하시고,
- ② 관련부에게는 향후 동일한 사안이 발생하지 않도록 주의를 촉구하시기 바라며,(기관주의)
- ③ □부가 「전문평가위원회 운영규정」의 제척·기피·회피 신청(확인)서 제출 대상 및 기한에 운영 실무가 합리적으로 반영되어 개정할 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

[별표 1]

제척·기피·회피 대상 위원의 심의 참여 여부 미확인 내역

연 번	위원	(소)위원회		신청(확인서)			심의 참여		비고
		분야	차수	정구	결과 보고 첨부	BizNet 등록	참여 여부	제외 여부 기재 (결과보고)	
1	E	☞	2022년 1차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	
2	F	☞	2022년 5차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	
3	G	☞	2022년 5차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	
4	H	☞	2022년 6차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	
5	I	☞	2022년 6차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	
6	J	☞	2023년 1차	제출	미첨부	등록	확인안됨	미기재	
7	K	☞	2023년 1차	제출	미첨부	등록	확인안됨	미기재	
8	(대리인) L	☞	2022년 1차	제출	미첨부	미등록	확인안됨	미기재	제척·기피· 회피 사유 대상여부 미표기 제출
		☞	2023년 1차	제출	미첨부	등록	확인안됨	미기재	

[별표 2]

제척·기피·회피 신청(확인)서 징구 내역

(소)위원회					위원	확인(신청)서 작성일자
종류	세부 분야	차수	회의 방법	개최 일자		
☞ 전문평가위원회		2021년 제1차	서면	2021. 1. 18. ~ 20.	M 외 2명	2021. 1. 19.
					N	2021. 1. 20.
		2022년 제1차	대면	2022. 1. 17.	O 외 1명	2022. 1. 17.
		2022년 제2차	서면	2022. 2. 17. ~ 18.	P	2020. 2. 18. ^{주)}
					Q 외 2명	2022. 2. 18.
		2022년 제5차	대면	2022. 4. 18.	R 외 1명	2022. 4. 18.
		2022년 제6차	대면	2022. 5. 23.	S 외 1명	2022. 5. 23.
		2023년 제1차	대면	2023. 1. 16.	T 외 19명	2022. 1. 16. ^{주)}
		2023년 제2차	대면	2023. 2. 20.	U 외 20명	2023. 2. 20.
■ 소위원회	▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩	2023년 제7차	영상	2023. 2. 24.	X 외 5명	2023. 2. 24.
		2023년 제5차	영상	2023. 2. 17.	Y 외 5명	2023. 2. 17.
		2023년 제6차	서면	2023. 2. 17. ~ 21.	Y 외 4명	2023. 2. 17.
		2023년 제9차	영상	2023. 3. 24.	Y 외 5명	2023. 3. 24.
		2023년 제2차	영상	2023. 2. 2.	Z 외 6명	2023. 2. 2.
		2023년 제3차	영상	2023. 3. 9.	Z 외 5명	2023. 3. 9.
		2023년 제4차	영상	2023. 3. 30.	Z 외 5명	2023. 3. 30.
		2023년 제4차	영상	2023. 2. 10.	AA 외 5명	2023. 2. 10.
		2023년 제8차	영상	2023. 3. 10.	AA 외 5명	2023. 3. 10.
◆ 전문평가위원회		2023년 제1차	영상	2023. 2. 10.	BB 외 2명	2023. 2. 10.
		2022년 3차	서면	2022. 9. 14. ~ 16.	CC	2022. 9. 14.
		2023년 1차	서면	2023. 3. 10. ~ 14.	DD 외 16명	2023. 3. 10.
					EE	2023. 3. 13.
♥ 전문평가위원회					FF	2023. 3. 14.
		2021년 7차	대면	2021. 7. 7.	GG	2021. 7. 7.
		2023년 2차	대면	2023. 2. 1.	HH 외 18명	2023. 2. 1.
		2023년 3차	대면	2023. 3. 2.	II 외 16명	2023. 3. 2.
■ 소위원회		2023년 4차	대면	2023. 4. 5.	II 외 19명	2023. 4. 5.
		2023년 1차	대면	2023. 3. 16.	JJ 외 5명	2023. 3. 16.

주: 위원이 서명 시 년도 오기재하여 신청(확인)서 작성